

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP THIẾT BỊ

Số: HD-2026-2005

I. CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017;
- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006;
- Căn cứ vào năng lực và nhu cầu của hai bên.

II. NỘI DUNG VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HỢP ĐỒNG

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm, chúng tôi gồm có:

BÊN MUA (BÊN A): Nguyễn Quang Huy

- Đại diện là : Vũ Ngọc Trang Chức vụ: Director
- Địa chỉ : Việt Nam
- Điện thoại : 0976546320
- Email : vutrang121206@gmail.com

BÊN BÁN (BÊN B) : Nguyễn Văn Quản Lý

- Đại diện là : Nguyễn Văn Quản Lý Chức vụ: Manager
- Địa chỉ : Việt Name
- Điện thoại : 0987654345 Fax: 12345325232
- Mã số thuế : 09243242
- Tài khoản : manager@cms.com

Hai bên thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng giao khoán với các điều khoản như sau:

Điều 1: Phạm vi công việc và nội dung hợp đồng

Điều 1: Phạm vi công việc và nội dung hợp đồng

Bên B đồng ý cung cấp, lắp đặt và bảo hành các thiết bị cho Bên A theo danh mục chi tiết dưới đây:

1.1. Danh mục thiết bị

STT	Tên thiết bị	Nhãn hiệu	Model / Serial	Công suất	Số lượng	Ghi chú
1	Máy phát điện Hyundai 20kVA	Hyundai	SN-2026-110	30 kVA	1	
2	Honda 10kVA	Honda	SN-2026-111	10 kVA	1	

3	Cummins C40D5	Cummins	SN-2026-113	20 kVA	1	
---	---------------	---------	-------------	--------	---	--

1.2. Thông tin chung của thiết bị

- Ngày mua: 03/03/2026
- Năm sản xuất: 2002
- Vị trí lắp đặt: FPT Hòa Lạc
- Thời gian bảo hành: 24 tháng

1.3. Quy định khác

Các thông số kỹ thuật chi tiết, cấu hình thiết bị và đơn giá được quy định cụ thể trong bảng chào hàng và các tài liệu kèm theo hợp đồng này.

Thuế giá trị gia tăng (VAT) được áp dụng theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xuất hóa đơn. Trường hợp có sự thay đổi về chính sách thuế, giá trị hợp đồng sẽ được điều chỉnh tương ứng mà không cần ký phụ lục hợp đồng.

Điều 4: Phương thức và đồng tiền thanh toán

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản;
- Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng.

Điều 5: Trách nhiệm và quyền hạn của các bên

5.1. Trách nhiệm và quyền hạn của Bên A

- Bên A có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B thực hiện công việc của mình trong phạm vi hợp đồng;
- Phối hợp với Bên B kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu thiết bị, kỹ thuật đảm bảo yêu cầu, chất lượng đặt ra;
- Thanh toán cho Bên B toàn bộ giá trị hợp đồng theo đúng thời gian và phương thức quy định trong Điều 4 của hợp đồng;
- Cùng Bên B ký Biên bản nghiệm thu, bàn giao hàng hóa và các hồ sơ khác để phục vụ cho việc thực hiện hợp đồng. Trường hợp Bên A không xác nhận hợp lệ vào các giấy tờ cần thiết mà Bên B có căn cứ về việc đã hoàn thành nghĩa vụ của mình thì Bên A vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán.

5.2. Trách nhiệm và quyền hạn của Bên B

- Cung cấp hàng hóa như Điều 1 của hợp đồng;
- Kiểm tra, chạy thử thiết bị, kỹ thuật đảm bảo yêu cầu, chất lượng đặt ra;
- Bàn giao, bảo hành sản phẩm theo đúng điều khoản của hợp đồng này;
- Cùng Bên A ký Biên bản bàn giao hàng hóa.

Điều 6: Bảo hành

- Bên B chịu trách nhiệm bảo hành toàn bộ thiết bị miễn phí trong thời gian 12 tháng hoặc 1000 giờ chạy máy (tùy theo điều kiện nào đến trước) kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu bàn giao đưa thiết bị vào sử dụng.

- Hỗ trợ kỹ thuật 24h/24h trong ngày, 7 ngày/7 ngày trong tuần và thay thế miễn phí các hư hỏng do lỗi lắp đặt và/hoặc lỗi của nhà sản xuất.
- Trong thời gian bảo hành nếu có những hư hỏng, Bên A sẽ thông báo cho Bên B bằng điện thoại hoặc fax. Bên B có trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật 24h/24h trong ngày, 7 ngày/7 ngày trong tuần, nhanh chóng cử ngay kỹ thuật viên của mình đến sửa chữa hoặc thay thế các thiết bị hư hỏng không quá 12 giờ kể từ khi được thông tin.
- Bên B không chịu trách nhiệm bảo hành thiết bị hư hỏng do các trường hợp sau:
 - + Do bên A vận hành hệ thống thiết bị không đúng theo các chỉ dẫn kỹ thuật.
 - + Do các sự cố như hỏa hoạn, sét đánh, động đất và các trường hợp bất khả kháng khác.

Điều 7: Phạt và bồi thường vi phạm hợp đồng :

- Bên B có trách nhiệm cung cấp đầy đủ số lượng hàng hóa theo đúng thời gian trong hợp đồng, nếu chậm bên bán phải trả cho bên mua 0.1% giá trị hợp đồng cho mỗi ngày chậm trong 07 ngày đầu tiên, quá 07 ngày mức phạt sẽ là 0,5% giá trị hợp đồng cho mỗi ngày chậm. Tổng số tiền phạt không quá 5% giá trị hợp đồng. Bên A sẽ khấu trừ tiền bồi thường vào khoản thanh toán đến hạn của bên B.
- Trường hợp bên B chậm quá 15 ngày bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng mà không bị xem là vi phạm hợp đồng và bên B phải thanh toán cho bên A :
 - + Toàn bộ số tiền bên A đã tạm ứng thanh toán cho bên B,
 - + Toàn bộ thiệt hại phát sinh do lỗi của bên B gây ra.
- Trường hợp bên A chậm thanh toán tiền hàng thì Bên A phải chịu phạt vi phạm hợp đồng ở mức 0,5% cho mỗi ngày chậm thanh toán nhưng tổng số tiền phạt không vượt quá 8%. Nếu thời gian chậm thanh toán quá 20 ngày thì Bên B có quyền thu hồi máy phát điện và được sở hữu toàn bộ khoản tiền Bên A đã thanh toán.

Điều 8: Điều khoản chung

- Hai bên cam kết thực hiện các điều khoản đã nêu trong Hợp đồng, không được đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ Hợp đồng.
- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hai bên thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình và thống nhất thanh lý Hợp đồng.
- Quyền sở hữu hàng hóa chỉ được chính thức chuyển giao tại thời điểm Bên A hoàn thành mọi nghĩa vụ thanh toán (bao gồm nhưng không giới hạn bởi các khoản tiền thanh toán theo Hợp đồng, các khoản tiền lãi, phạt vi phạm (nếu có)).
- Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản để thực hiện./.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B